P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budi Cahyono Bin Darno;
Tempat lahir	: Ngawi;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 10 Mei 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Campursari 1, RT. 004 RW. 001 Desa Campursari Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: WIraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/40/VII/2021/Satresnarkoba tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Advokat R. Ery Soeharyo, S.H., dan Rekan, berkantor di PERUM BUMI MAS I BLOK D Nomor 08, RT.54, RW.12, KELURAHAN MOJOREJO, KECAMATAN TAMAN, KOTA MADIUN, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dibawah register perkara pidana Nomor 55 tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa BUDI CAHYONO BIN DARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Diatas 5 (lima) Gram** Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI CAHYONO BIN DARNO dengan pidana selama 9 (sembilan) Tahun penajara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyart rupiah) subsidair pidana pengganti selama 6 (enam) bulan Penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1(satu) bungkus tysu setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi butiran diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya.
   - 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040 yang digunakan untuk komunikasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario No. Pol AE 6557JK

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dapat memberikan hukuman yang seringan – ringannya kepada Terdakwa,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tumtutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-25/MDN/Eoh.2/09/2021 tanggal 21 September 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **BUDI CAHYONO BIN DARNO,** pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.15 Wib atau sekira bulan Juli di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat dipinggir Jalan Tulus Bhakti Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, "***Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram*** **"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WA dari temannya yang bernama TYCO NOVANDHA (DPO), adapun pesan tersebut mengajak terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa tiba dirumah TYCO NOVANDHA di Desa Danguk Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi lalu ditemui TYCO NOVANDHA kemudian terdakwa dan TYCO NOVANDHA mengobrol di depan rumahnya sekira pukul 21.30 WIB sampai dating Teman dari TYCO NOVANDHA yaitu BIMO lalu mengajak untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dan akhirnya sepakat untuk membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma) gram. Setelah itu TYCO NOVANDHA menentukan besaran iuran guna membeli narkotika jenis sabu dimaksud, terdakwa menyumbang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan TYCO NOVANDHA sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan BIMO sebesar Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) Setelah uang terkumpul kemudian TYCO NOVANDHA menghubungi orang dengan inisial SOBRAH dengan tujuan memesan atau membeli narkotika jenis sabu, setelah selesai menelepon TYCO NOVANDA menyampaikan kepada terdakwa dan BIMO untuk melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dengan jalan transfer selanjutnya terdakwa dan TYCO NOVANDA pergi ke BRI LINK di Desa Manggong Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk melakukan pembayaran, sekira pukul 23.00 WIB. TYCO NOVANDHA menerima pesan dari SOBRAH tentang alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut, setelah menerima pesan dari SOBRAH, TYCO NOVANDHA menelpon SOBRAH kembali setelah selesai melalukan pembicaraan telepon TYCO NOVANDHA mengatakan kepada terdakwa dan BIMO bahwa " ADA BARANG (***narkotika jenis sabu dalam jumlah besar***), BERANI MENGAMBIL APA TIDAK ? kemudian terdakwa menjawab " BERANI", bahwa SOBRAH menyuruh mengambilnya dan bagian terdakwa yang dibeli dengan BIMO maupun TYCO NOVANDHA sebesar 0,5 gram, sedangkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besarnya nantinya akan di ranjau kembali disuatu tempat atas perintah SOBRAH. Setelah kami setuju akhirnya terdakwa dan TYCO NOVANDHA berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan TYCO NOVANDHA berboncengan sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol : AE 6557 JK milik dari BIMO dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya di Jl. Tulus Bhakti Kota Madiun, sesampainya di lokasi Jl. Tulus Bhakti Kota Madiun kemudian motor yang dikemudikan oleh TYCO NOVANDHA masuk dari arah arah timur menepi dan lalu berhenti. saat itu terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil dengan tangan sebelah kiri 1 (satu) bungkusan tysu berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa simpan di kantong saku celana sebelah kiri lalu tersangka kembali naik sepeda motor dengan posisi dibelakang TYCO NOVADHA selanjutnya sepeda motor berjalan dengan berputar arah. Namun dekat lampu pengatur lalu-lintas dihentikan oleh 2 (dua) orang yakni saksi penangkap. TYCO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NOVANDHA meninggalkan sepeda motor berlari ke arah timur sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor berlari kearah barat sambil membuang 1 (satu) bungkusan tisu bersisi narkotika jenis sabu tersebut namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan TYCO NOVANDHA belum berhasil ditangkap dan melarikan diri, Setelah dlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan introgasi pengambilan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tisu setelah dibuka terdapat kantong plastic klip yang berisi butiran narkotika jenis sabu dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna diproses lebih lanjut, selanjutnya sekira jam 01.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku TYCO NOVANDHA dengan maksud untuk menjemput terdakwa dilapangan gulun Kelurahan Kejuron Kota Madiun, setelah ditunggu ternyata yang menjemput dan akan mengambil sabu yang dikuasai terdakwa adalah saksi JATMIKO BIN MUHAMMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) atas perintah Bang Yus (DPO) setelah dilakukan pengembangan bahwa saksi JATMIKO BIN MUHAMMAD juga menguasai narkotika jenis sabu dirumahnya di Jalan Tuntang Gang I RT. 41 RW 14 Kelurana Pandean Kota Madiun yang diletakkan dibelakang rumah dengan berat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Bahwa terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06138/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12634/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 12634/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina,*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BUDI CAHYONO BIN DARNO,** pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.15 Wib atau sekira bulan Juli di Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat dipinggir Jalan Tulus Bhakti Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, "***Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman diatas 5 (lima) gram "*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WA dari temannya yang bernama TYCO NOVANDHA (DPO), adapun pesan tersebut mengajak terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu atas ajakan tersebut terdakwa menyetujui untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa tiba dirumah TYCO NOVANDHA di Desa Danguk Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi lalu ditemui TYCO NOVANDHA kemudin terdakwa dan TYCO NOVANDHA mengobrol di depan rumahnya sekira pukul 21.30 WIB sampai dating Teman dari TYCO NOVANDHA yaitu BIMO lalu mengajak untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dan akhirnya sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma) gram. Setelah itu TYCO NOVANDHA menentukan besaran iuran guna membeli narkotika jenis sabu dimaksud, terdakwa menyumbang sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan TYCO NOVANDHA sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan BIMO sebesar Rp. 200.000,-,(dua ratus ribu rupiah) Setelah uang terkumpul kemudian TYCO NOVANDHA menghubungi orang dengan inisial SOBRAH dengan tujuan memesan atau membeli narkotika jenis sabu, setelah selesai menelepon TYCO NOVANDA menyampaikan kepada terdakwa dan BIMO untuk melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dengan jalan transfer selanjutnya terdakwa dan TYCO NOVANDA pergi ke BRI LINK di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Manggong Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk melakukan pembayaran, sekira pukul 23.00 WIB. TYCO NOVANDHA menerima pesan dari SOBRAH tentang alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut, setelah menerima pesan dari SOBRAH, TYCO NOVANDHA menelpon SOBRAH kembali setelah selesai melalukan pembicaraan telepon TYCO NOVANDHA mengatakan kepada terdakwa dan BIMO bahwa " ADA BARANG (***narkotika jenis sabu dalam jumlah besar***), BERANI MENGAMBIL APA TIDAK ? kemudian terdakwa menjawab " BERANI", bahwa SOBRAH menyuruh mengambilnya dan bagian terdakwa yang dibeli dengan BIMO maupun TYCO NOVANDHA sebesar 0,5 gram, sedangkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besarnya nantinya akan di ranjau kembali disuatu tempat atas perintah SOBRAH. Setelah kami setuju akhirnya terdakwa dan TYCO NOVANDHA berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan TYCO NOVANDHA berboncengan sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol : AE 6557 JK milik dari BIMO dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya di Jl. Tulus Bhakti Kota Madiun, sesampainya di lokasi Jl. Tulus Bhakti Kota Madiun kemudian motor yang dikemudikan oleh TYCO NOVANDHA masuk dari arah arah timur menepi dan lalu berhenti. saat itu terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil dengan tangan sebelah kiri 1 (satu) bungkusan tysu berisi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa simpan di kantong saku celana sebelah kiri lalu tersangka kembali naik sepeda motor dengan posisi dibelakang TYCO NOVADHA selanjutnya sepeda motor berjalan dengan berputar arah. Namun dekat lampu pengatur lalu-lintas dihentikan oleh 2 (dua) orang yakni saksi penangkap dari Satnarkoba Polres Madiun Kota yaitu saksi EDI RIYANTO dan IHWAN NURDIANSYAH melihat dihalangi oleh para saksi TYCO NOVANDHA meninggalkan sepeda motor berlari ke arah timur sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor berlari kearah barat sambil membuang 1 (satu) bungkusan tisu bersisi narkotika jenis sabu tersebut namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan TYCO NOVANDHA belum berhasil ditangkap dan melarikan diri, Setelah dlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan introgasi serta pengambilan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tisu setelah dibuka terdapat kantong plastic klip yang berisi butiran narkotika jenis sabu dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya selanjutnya terdakwa beserta barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti diamankan guna diproses lebih lanjut, selanjutnya sekira jam 01.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku TYCO NOVANDHA dengan maksud untuk menjemput terdakwa dilapangan gulun Kelurahan Kejuron Kota Madiun, setelah ditunggu ternyata yang menjemput dan akan mengambil sabu yang dikuasai terdakwa adalah saksi JATMIKO BIN MUHAMMAD (diajukan dalam berkas perkara terpisah) atas perintah Bang Yus (DPO) setelah dilakukan pengembangan bahwa saksi JATMIKO BIN MUHAMMAD juga menguasai narkotika jenis sabu dirumahnya di Jalan Tuntang Gang I RT. 41 RW 14 Kelurana Pandean Kota Madiun yang diletakkan dibelakang rumah dengan berat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06138/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12634/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 12634/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina,*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **EDI RIYANTO**, **S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi sebagai anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba yang tugasnya antara lain melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan di wilayah hukum Polres Madiun Kota;
   - Bahwa yang saksi tangkap adalah seorang laki-laki bernama BUDI CAHYONO Bin DARNO alamat Dusun Campurasri 1 RT 004 RW 001 Desa Campurasri Kec Karangjati Kab Ngawi;
   - Bahwa kejadian bermula sebelumnya team Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa diseputar Jl. Karya Bhakti Kota Madiun sering dijadikan transaksi narkotika diantaranya dengan ciri-ciri mengunakan sepeda motor merk honda type vario warna merah setelah dilakukan pemantauan terhadap lokasi dimaksud diketahui pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.05 Wib terlihat sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol: AE 6557 JK berjalan di Jl.Tulus Bhakti Kota Madiun masuk dari arah arah timur selanjutnya menepi dan berhenti untuk penumpangnya turun dari sepeda motor terlihat menuju ke tepi jalan dekat tiang listrik setelah selesai kembali naik sepeda motor dengan posisi dibelakang selanjutnya oleh pengemudinya sepeda motor berjalan dengan berputar arah, saat itu juga saksi bersama dengan AIPDA IHWAN NURDIANSYAH, S.H. yang sebelumnya berada dalam posisi sebelah timur Jl. MT Haryono Kota Madiun tepatnya di Jl. Sumber Karya Kota Madiun segera menghentikan sepeda motor dimaksud untuk AIPDA IHWAN NURDIANSYAH, S.H. memotong laju sepeda motor selanjutnya yang membonceng (BUDI CAHYONO) melarikan diri ke arah barat dan akhirnya saksi berhasil menangkapnya, sedangkan pengemudinya melarikan diri dengan berlari ke arah timur namun belum tertangkap, setelah terdakwa BUDI CAHYONO tertangkap ia mengakui sesaat mengambil narkotika jenis sabu bernama temannya TYCO NOVANDHA (melarikan diri);
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Jl. Tulus Bakti Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI CAHYONO kemudian anggota lain mencari saksi warga setempat yaitu saksi ketua RT setempat atas nama Bpk SUWARDI dan salah satu warga bernama SEPTIYAN ONY PRATAMA, setelah tersedia saksi sipil tersebut kemudian ketua team menjelaskan sambil menunjukan surat perintah setelah itu melakukan interogasi di tempat dan saat tersebut tersangka BUDI CAHYONO mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu lalu setelah berhasil diambil karena dihentikan oleh anggota polri maka 1 (satu) gulungan tysu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dilempar dan saat tersebut berada di atas aspal (tersangka BUDI CAHYONO menunjukan 1 (satu) gulungan tysu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu). Selanjutnya dengan disaksikan oleh para saksi dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa BUDI CAHYONO dengan hasil diketemukan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040.1alu tersangka BUDI CAHYONO dihadapan para saksi mengambil 1 (satu) gulungan tysu warna putih kemudian dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu. Oleh karena teman tersangka BUDI CAHYONO melarikan diri maka maka terhadapnya dilakukan pencarian dan pengejaran ternyata sdr. TYCO NOVANDHA menghubungi nomor hand phone tersangka BUDI CAHYONO sehingga terjalin komunikasi maka berusaha dilakukan pencarian sampai sampai ke lapangan Gulun Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, sesaat kemudian pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 01.30 Wib melalui komunikasi sdr, TYCO NOVANDHA berjanji akan menemui tersangka BUDI CAHYONO di lapangan gulun Kel. Kejuron Kota Madiun namun yang datang menjemput bukan dirinya melainkan datang seseorang laki laki kemudian dilakukan penangkapan dan ia bernama JATIMIKO alamat Jl. Tuntang Gg.I Rt.41 Rw.14 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun setelah dilakukan interogasi mengaku suruhan seseorang dengan panggilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bang YUS yang menurut keterangan saat ini berada di Lapas Madiun untuk menjemput terdakwa BUDI CAHYONO sekaligus untuk mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu laki-laki tersebut bernama JATMIKO tersebut mengaku seorang kurir atau suruhan dari bang yus tersebut dalam menjualkan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **IHWAN NURDIANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki,menyimpan narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi sebagai anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba yang tugasnya antara lain melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan di wilayah hukum Polres Madiun Kota;
   - Bahwa yang saksi tangkap adalah seorang laki-laki bernama BUDI CAHYONO Bin DARNO alamat Dusun Campurasri 1 RT 004 RW 001 Desa Campurasri Kec Karangjati Kab Ngawi;
   - Bahwa kejadian bermula sebelumnya team Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa diseputar Jl. Karya Bhakti Kota Madiun sering dijadikan transaksi narkotika diantaranya dengan ciri-ciri mengunakan sepeda motor merk honda type vario warna merah setelah dilakukan pemantauan terhadap lokasi dimaksud diketahui pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.05 Wib terlihat sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol: AE 6557 JK berjalan di Jl.Tulus Bhakti Kota Madiun masuk dari arah arah timur selanjutnya menepi dan berhenti untuk penumpangnya turun dari sepeda motor terlihat menuju ke tepi jalan dekat tiang listrik setelah selesai kembali naik sepeda motor dengan posisi dibelakang selanjutnya oleh pengemudinya sepeda motor berjalan dengan berputar arah, saat itu juga saksi bersama dengan AIPDA EDI RIYANTO, S.H. yang sebelumnya berada dalam posisi sebelah timur Jl. MT Haryono Kota Madiun tepatnya di Jl. Sumber Karya Kota Madiun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segera menghentikan sepeda motor dimaksud untuk AIPDA EDI RIYANTO, S.H. memotong laju sepeda motor selanjutnya yang membonceng (BUDI CAHYONO) melarikan diri ke arah barat dan akhirnya saksi berhasil menangkapnya, sedangkan pengemudinya melarikan diri dengan berlari ke arah timur namun belum tertangkap, setelah terdakwa BUDI CAHYONO tertangkap ia mengakui sesaat mengambil narkotika jenis sabu bernama temannya TYCO NOVANDHA (melarikan diri);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan Jl. Tulus Bakti Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka BUDI CAHYONO kemudian anggota lain mencari saksi warga setempat yaitu saksi ketua RT setempat atas nama Bpk SUWARDI dan salah satu warga bernama SEPTIYAN ONY PRATAMA, setelah tersedia saksi sipil tersebut kemudian ketua team menjelaskan sambil menunjukan surat perintah setelah itu melakukan interogasi di tempat dan saat tersebut tersangka BUDI CAHYONO mengaku bahwa telah mengambil 1 (satu) gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu lalu setelah berhasil diambil karena dihentikan oleh anggota polri maka 1 (satu) gulungan tysu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dilempar dan saat tersebut berada di atas aspal (tersangka BUDI CAHYONO menunjukan 1 (satu) gulungan tysu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu). Selanjutnya dengan disaksikan oleh para saksi dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa BUDI CAHYONO dengan hasil diketemukan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040.1alu tersangka BUDI CAHYONO dihadapan para saksi mengambil 1 (satu) gulungan tysu warna putih kemudian dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu. Oleh karena teman tersangka BUDI CAHYONO melarikan diri maka maka terhadapnya dilakukan pencarian dan pengejaran ternyata sdr. TYCO NOVANDHA menghubungi nomor hand phone tersangka BUDI CAHYONO sehingga terjalin komunikasi maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berusaha dilakukan pencarian sampai sampai ke lapangan Gulun Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, sesaat kemudian pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 01.30 Wib melalui komunikasi sdr, TYCO NOVANDHA berjanji akan menemui terdakwa BUDI CAHYONO di lapangan gulun Kel. Kejuron Kota Madiun namun yang datang menjemput bukan dirinya melainkan datang seseorang laki laki kemudian dilakukan penangkapan dan ia bernama JATIMIKO alamat Jl. Tuntang Gg.I Rt.41 Rw.14 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun setelah dilakukan interogasi mengaku suruhan seseorang dengan panggilan bang YUS yang menurut keterangan saat ini berada di Lapas Madiun untuk menjemput terdakwa BUDI CAHYONO sekaligus untuk mengambil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu laki-laki tersebut bernama JATMIKO tersebut mengaku seorang kurir atau suruhan dari bang yus tersebut dalam menjualkan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **SUWARDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terhadap terdakwa BUDI CAHYONO Bin DARNO;
   - Bahwa saksi mengetahui karena sebelum melakukan tindakan petugas Polri juga menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Madiun Kota;
   - Bahwa yang ditangkap adalah tersangka BUDI CAHYONO Bin DARNO alamat Dusun Campurasri 1 RT.004 RW.001 Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terhadapnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
   - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa BUDI CAHYONO Bin DARNO terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, pukul 00.15 Wib di Jl. Tulus Bakti Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
   - Bahwa yang saksi ketahui tentang penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, pukul : 00.20 Wib saat berada di dalam rumah sebagai ketua RT di datangi oleh Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota menyampaikan bahwa telah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, setelah berada di tempat kejadian melihat seorang laki-laki tersangka BUDI CAHYONO Bin DARNO sudah ditangkap dan diamankan dalam posisi duduk di pinggir jalan di Jl. Tulus Bakti Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type vario warna merah dalam posisi menyandar pada tiang trafik light, kemudian dilakukan inerogasi dim TKP seorang laki-laki bernama BUDI CAHYONO Bin DARNO menunjukkan 1 (satu) bungkus tysu warna putih yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu yang semula dibawanya kemudian dilemparkan dan berada di atas aspal, kemudian ia juga menerangkan bahwa temannya yang bernama TIKO NOVANDHA (TIKO) melarikan diri dengan jalan berlari ke arah timur, setelah tersedia saya dan saksi Bpk. SEPTIYAN ONY PRATAMA ketua team menunjukan surat tugas kembali kemudian menjelaskan ingin melakukan penggeledahan dan pengambilan barang bukti;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan benda yakni 1 (satu) gulungan tysu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di aspal dekat lokasi penangkapan, 1 (satu) buah ponsel merk **OPPO** type ASS terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040 yang digunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario warna merah No. Pol AE 6557 JK yang digunakan oleh pelaku dalam posisi menyandar pada pada tiang trafic light;
- Bahwa pada saat dilokasi sdr. BUDI CAHYONO Bin DARNO mengakui kalau benda-benda tersebut diiatas sepenuhnya miliknya (milik sdr. BUDI CAHYONO Bin DARNO);
- Bahwa benda berupa 1 (satu) gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah milik sdr. BUDI CAHYONO Bin DARNO;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

4. **SEPTIYAN ONY PRATAMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa BUDI CAHYONO Bin DARNO;

- Bahwa saksi mengetahui karena sebelum melakukan tindakan petugas Polri juga menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang ditangkap adalah tersangka BUDI CAHYONO Bin DARNO alamat Dusun Campurasri 1 RT.004 RW.001 Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terhadapnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa BUDI CAHYONO Bin DARNO terjadi Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, pukul 00.15 Wib di Jl. Tulus Bakti Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, pukul : 00.20 Wib saat berada di dalam rumah sebagai ketua RT di datangi oleh Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota menyampaikan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, setelah berada di tempat kejadian melihat seorang laki-laki tersangka BUDI CAHYONO Bin DARNO sudah ditangkap dan diamankan dalam posisi duduk di pinggir jalan di Jl. Tulus Bakti Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type vario warna merah dalam posisi menyandar pada tiang trafik light, kemudian dilakukan inerogasi dim TKP seorang laki-laki bernama BUDI CAHYONO Bin DARNO menunjukkan 1 (satu) bungkus tysu warna putih yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu yang semula dibawanya kemudian dilemparkan dan berada di atas aspal, kemudian ia juga menerangkan bahwa temannya yang bernama TIKO NOVANDHA (TIKO) melarikan diri dengan jalan berlari ke arah timur, setelah tersedia saya dan saksi Bpk. SEPTIYAN ONY PRATAMA ketua team menunjukan surat tugas kembali kemudian menjelaskan ingin melakukan penggeledahan dan pengambilan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan benda yakni 1 (satu) gulungan tysu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di aspal dekat lokasi penangkapan, 1 (satu) buah ponsel merk **OPPO** type ASS terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040 yang digunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vario warna merah No. Pol AE 6557 JK yang digunakan oleh pelaku dalam posisi menyandar pada pada tiang trafic light;

- Bahwa pada saat dilokasi sdr. BUDI CAHYONO Bin DARNO mengakui kalau benda-benda tersebut diiatas sepenuhnya miliknya (milik sdr. BUDI CAHYONO Bin DARNO);
- Bahwa benda berupa 1 (satu) gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu adalah milik sdr. BUDI CAHYONO Bin DARNO;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

5. **JATMIKO BIN MUHAMMAD**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir jalan Nanas Kel Kejuron Kec Taman Kota Madiun tepatnya di tepi lapangan gulun;
   - Bahwa Pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan sdr. TYCO NOVANDHA berboncengan sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol : AE 6557 JK (milik sdr. BIMO) dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Tulus Bhakti Kota Madiun karena kami belum mengetahui lokasinya maka mengunakan sarana petunjuk goggle map, sesampainya di lokasi Jl. Tulus Bhakti Kota Madiun motor yang dikemudikan oleh sdr. TYCO NOVANDHA masuk dari arah arah timur selanjutnya menepi dan berhenti. saat itu Saksi (BUDI CAHYONO) turun dari sepeda motor untuk mengambil dengan tangan sebelah kiri 1 (satu) bungkusan tissue berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi simpan di kantong saku celana sebelah kiri lalu Saksi kembali naik motor sepeda motor dengan posisi dibelakang, selanjutnya oleh pengemudinya (sdr. TYCO NOVANDHA) sepeda motor berjalan dengan berputar arah. Namun dekat lampu pengatur lalu-lintas dihentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki mengetahui hal tersebut sdr. TYCO NOVANDHA meninggalkan sepeda motor berlari ke arah timur sedangkan Saksi turun dari sepeda motor berlari kearah barat sambil membuang 1 (satu) bungkusan tisu bersisi narkotika jenis sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun akhirnya Saksi berhasil ditangkap sedangkan sdr. TYCO NOVANDHA belum berhasil ditangkap;

- Bahwa Setelah dlakukan penangkapan terhadap Saksi lalu Saksi dilakukan interogasi dilokasi serta pengambilan serta pembukaan narkotika jenis sabu tersebut karena teman Saksi sdr. TYCO NOVANDHA melarikan diri maka terhadapnya dilakukan pencarian dan pengejaran pengejaran oleh petugas namun tidak diketemukan, setelah Saksi ditangkap sdr. TYCO NOVANDHA menghubungi nomor hand phone Saksi sehingga terjalin komunikasi maka petugas polri berusha melakukan pencarian sampai lapangan Gulun Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun. sesaat kemudian pada hari selasa tgl 20 Juli 2021 pukul 01.30 Wib bukan teman Saksi (sdr, TYCO NOVANDHA) yang datang menjemput melainkan datang seseorang laki laki yang tidak Saksi kenal berada ditepi jalan lapangan gulun sebah barat, setelah dilakukan penangkapan oleh petugas polri dan interogasi ia mengaku suruhan seseorang dengan panggilan bang YUS yang menurut keterangan saat ini berada di Lapas Madiun untuk menjemput Saksi sekaligus untuk megambil Narkotika jenis sabu. selain itu laki-laki tersebut bernama JATMIKO tersebut mengaku seorang kurir atau suruhan dari bang yus tersebut dalam menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumya Saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dilakukan oleh team reserse narkoba polres madiun kota setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang dihuni oleh Terdakwa dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah beralamat di Jl. Tuntang Gg. I Rt. 41 Rw.14 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Cahyono Bin Darno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pemah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dan mengambil narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut di tepi jalan terletak di Jl. Tulus Bakti Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.15 wib di tepi Jl. Tulus Bakti Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bersama teman Terdakwa yang bernama Tyco;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Tyco beli Narkotika secara patungan yang pesan Tyco;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang itu di tepi Jl. Tulus Bakti Kelurahan Mojorejo, KecamatanTaman,Kota Madiun;
- Bahwa yang mengambil barang Narkotika Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut melalui Tyco;
- Bahwa yang komunikasi sama pemilik barang adalah saudara Tyco;
- Bahwa saudara Tyco melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotikan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa barang buktinya banyak memang itu namun yang barang bukti yang banyak tersebut bukan pesanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dipesan Terdakwa diambilkan dari barang bukti yang banyak tersebut;
- Bahwa yang melalui Tyco berapa biasanya beli patungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya Rp.150.000,- (serartus lima puluh ribu rupiah) sdr. Tyco Rp.150.000,- (serartus lima puluh ribu rupiah) sedang sdr. Bimo Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah ketika mau mengambil Narkotika tersebut
- Bahwa kalau beli Narkotika tersebut sama Tyco saudara tahu beli dari Sobrah;
- Bahwa barang dari Sobra langsung dari Tyco jadi Terdakwa hanya diajak sama Tyco;
- Bahwa barang buktinya dibungkus didalam plastik klip kemudian dibungkus kertas tissue;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti itu mau dikemanakan mau diranjau dijual lagi;
- Bahwa Tyco sudah kenal lama kenal lama sebagai tetangga desa;
- Bahwa Terdakwa jarang mengambil barang bersama Tyco, baru kali ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ambil barang tersebut;

- Bahwa pada saat itu Tyco tidak ketangkap karena sdr. Tyco lari ke arah timur;
- Bahwa Barang bukti itu dibuka kemudian dipakai banyak sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan dari ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan sdr. Sobra;
- Bahwa barang bukti berupa HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi sdr. Sobra;
- Bahwa motornya milik Bimo yang ikut urunan beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya ambil barang tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap di periksa penyidik besoknya baru diperiksa;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Bapak ERI Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sdr. Tyco lari langsung ke timur kemudian disuruh menghubungi Tyco setelah itu ada orang yang namanya Djatmiko datang tapi bukan suruhan Tyco dan saudara tidak kenal Djatmiko dan bukan jemput Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang tersebut dibuka di depan Penyidik saat Terdakwa ditangkap, terdakwa merasa kaget karena barangnya banyak sekali ?
- Bahwa Intinya pada saat Terdakwa ambil barang tersebut bukan yang saudara pesan ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan kerjaan ini ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah pakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Rp 200.000, dan kami belinya secara patungan dan belinya melalui Tyco dan Tyco belinya kepada Sobra;
- Bahwa pada waktu beli pertama itu tetap paket tidak harus Rp.200.000,- atau Rp.300.000,- ;
- Bahwa kalau beli Rp.200.000,- itu dapatnya kalau tidak salah dapanya 0,20 gram;
- Bahwa mengajak beli Narkotika itu adalah saudara Tyco;
- Bahwa sdr. Tyco ngajak Terdakwa awalnya hanya coba-coba;
- Bahwa pada waktu kejadian barang bukti ada dekat tiang dalam satu plastik;
- Bahwa Terdakwa dulu yang ambil barang tersebut sebelum Djatmiko datang;
- Bahwa duluan Terdakwa yang ditangkap daripada Djatmiko;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus tissue setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi butiran diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040 yang digunakan untuk komunikasi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario No. Pol AE 6557JK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.15 wib di tepi Jl. Tulus Bakti Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa kejadian bermula sebelumnya team Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa diseputar Jl. Karya Bhakti Kota Madiun sering dijadikan transaksi narkotika dengan ciri-ciri mengunakan sepeda motor merk honda type vario warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan terhadap lokasi dimaksud diketahui pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.05 Wib terlihat sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol: AE 6557 JK berjalan di Jl.Tulus Bhakti Kota Madiun masuk dari arah arah timur selanjutnya menepi dan berhenti untuk penumpangnya turun dari sepeda motor terlihat menuju ke tepi jalan dekat tiang listrik setelah selesai kembali naik sepeda motor dengan posisi dibelakang selanjutnya oleh pengemudinya sepeda motor berjalan dengan berputar arah;
- Bahwa saksi EDI RIYANTO, S.H bersama dengan IHWAN NURDIANSYAH, S.H. yang sebelumnya berada dalam posisi sebelah timur Jl. MT Haryono Kota Madiun tepatnya di Jl. Sumber Karya Kota Madiun segera menghentikan sepeda motor dimaksud untuk AIPDA EDI RIYANTO, S.H. memotong laju sepeda motor selanjutnya yang membonceng (BUDI CAHYONO) melarikan diri ke arah barat dan akhirnya berhasil menangkapnya, sedangkan pengemudinya melarikan diri dengan berlari ke arah timur namun belum tertangkap, setelah terdakwa BUDI CAHYONO tertangkap ia mengakui sesaat mengambil narkotika jenis sabu bernama temannya TYCO NOVANDHA (melarikan diri);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka BUDI CAHYONO kemudian disaksikan RT setempat yakni Bpk SUWARDI dan salah satu warga bernama SEPTIYAN ONY PRATAMA, dengan menunjukkan surat perintah penggeledahan, ditemukan 1 (satu) gulungan tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu diketemukan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040;
- Bahwa oleh karena teman terdakwa BUDI CAHYONO melarikan diri maka maka terhadapnya dilakukan pencarian dan pengejaran ternyata sdr. TYCO NOVANDHA menghubungi nomor hand phone terdakwa BUDI CAHYONO sehingga terjalin komunikasi maka berusaha dilakukan pencarian sampai sampai ke lapangan Gulun Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, sesaat kemudian pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 01.30 Wib melalui komunikasi sdr, TYCO NOVANDHA berjanji akan menemui tersangka BUDI CAHYONO di lapangan gulun Kel. Kejuron Kota Madiun namun yang datang menjemput bukan dirinya melainkan datang seseorang laki laki kemudian dilakukan penangkapan dan ia bernama JATIMIKO alamat Jl. Tuntang Gg.I Rt.41 Rw.14 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mengaku suruhan seseorang dengan panggilan bang YUS yang menurut keterangan saat ini berada di Lapas Madiun untuk menjemput terdakwa BUDI CAHYONO sekaligus untuk mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa JATMIKO tersebut mengaku seorang kurir atau suruhan dari bang yus tersebut dalam menjualkan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan di rumahnya;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12634/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06138/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12634/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina,*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Budi Cahyono Bin Darno inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ***;***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternative dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah Terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota karena memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.15 wib di tepi Jl. Tulus Bakti Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sebelumnya team Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa diseputar Jl. Karya Bhakti Kota Madiun sering dijadikan transaksi narkotika dengan ciri-ciri mengunakan sepeda motor merk honda type vario warna merah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemantauan terhadap lokasi dimaksud diketahui pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.05 Wib terlihat sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol: AE 6557 JK berjalan di Jl.Tulus Bhakti Kota Madiun masuk dari arah arah timur selanjutnya menepi dan berhenti untuk penumpangnya turun dari sepeda motor terlihat menuju ke tepi jalan dekat tiang listrik setelah selesai kembali naik sepeda motor dengan posisi dibelakang selanjutnya oleh pengemudinya sepeda motor berjalan dengan berputar arah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi EDI RIYANTO, S.H bersama dengan IHWAN NURDIANSYAH, S.H. yang sebelumnya berada dalam posisi sebelah timur Jl. MT Haryono Kota Madiun tepatnya di Jl. Sumber Karya Kota Madiun segera menghentikan sepeda motor dimaksud untuk AIPDA EDI RIYANTO, S.H. memotong laju sepeda motor selanjutnya yang membonceng (BUDI CAHYONO) melarikan diri ke arah barat dan akhirnya berhasil menangkapnya, sedangkan pengemudinya melarikan diri dengan berlari ke arah timur namun belum tertangkap, setelah terdakwa BUDI CAHYONO tertangkap ia mengakui sesaat mengambil narkotika jenis sabu bernama temannya TYCO NOVANDHA (melarikan diri);

Menimbang, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu setelah dibuka terdapat kantong plastic klip yang berisi butiran narkotika jenis sabu dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 06138/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12634/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12634/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina,*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) bungkus tissue setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi butiran diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040 yang digunakan untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario No. Pol AE 6557JK yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

<u>Keadaan yang memberatkan:</u>

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Cahyono Bin Darno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus tissue setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi butiran diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 10,53 (sepuluh koma lima puluh tiga) gram beserta plastiknya;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A5S terpasang nomor M3 dengan nomor panggil 085735608040 yang digunakan untuk komunikasi;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Vario No. Pol AE 6557JK ;

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H.,M.H., Rachmat Kaplale ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Endratno Rajamai, S.H., M.H.	Dian Mega Ayu, S.H., M.H.
Rachmat Kaplale, S.H.,	

Panitera Pengganti,

Budi Atmoko, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)